DE BOUW PRO

PLAYGROUND REVIEWKOPIE — CONCEPT v0.3
Niet juridisch goedgekeurd of in werking getreden. Werkbron: 01_Algemene_Voorwaarden_Particulieren_CONCEPT_v03.docx. Alleen opmaak aangepast; interne publicatiecheck weggelaten. Open invulvelden blijven ter verificatie staan.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PARTICULIEREN | Conceptversie 0.3 · 8 november 2026

Werkdocument ter juridische toetsing. Niet publiceren of standaard aan offertes toevoegen vóór verificatie van de juridische entiteit, consumentenrecht, verzekeringsdekking en definitieve goedkeuring.

Artikel 1 — Definities, partijen en toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten tussen [JURIDISCHE HANDELSNAAM], handelend onder de naam DE BOUW PRO, KvK [TE VERIFIËREN], gevestigd te [TE VERIFIËREN] (hierna: “Aannemer”), en natuurlijke personen die niet handelen in beroep of bedrijf (“Opdrachtgever”).

1.2 Zij gelden voor offertes en overeenkomsten over renovatie, onderhoud, verbouwing, installatie en daarmee samenhangende werkzaamheden, voor zover vóór het sluiten van de overeenkomst beschikbaar gesteld en overeengekomen.

1.3 Afwijkende, schriftelijk of elektronisch vastgelegde individuele afspraken hebben voorrang. Dwingend consumentenrecht gaat steeds voor. Nietigheid van één bepaling laat de overige bepalingen onverlet.

1.4 Wanneer DE BOUW PRO uitsluitend als uitvoerend montagepartner voor een derde (zoals HORNBACH) optreedt, bepaalt de overeenkomst met die derde wie contractspartij en garantiegever van de consument is. Deze voorwaarden scheppen niet automatisch een rechtstreekse overeenkomst.

Artikel 2 — Offerte, prijs en opdracht

2.1 Een offerte beschrijft de overeengekomen werkzaamheden, inbegrepen en uitgesloten materialen, eventuele stelposten, aannames, de geldigheidsduur, de planning en de btw. Bij tegenstrijdigheid gaat de specifiek geaccordeerde offerte vóór deze algemene voorwaarden.

2.2 Een offerte is in beginsel 14 kalenderdagen geldig, tenzij anders vermeld. Kennelijke reken- of schrijffouten binden de Aannemer niet voor zover de Opdrachtgever de fout redelijkerwijs moest begrijpen.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische acceptatie (waaronder e-mail, digitaal akkoord of WhatsApp) voor zover identiteit, opdracht en instemming duidelijk vaststaan.

2.4 Vaste prijzen gelden voor de omschreven scope en uitdrukkelijke aannames. Stelposten, geschatte hoeveelheden en regiewerk worden afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Prijsverhogingen vinden slechts plaats voor zover wettelijk toegestaan en tijdig gecommuniceerd.

2.5 De offerte onderscheidt een vaste aanneemsom, een richtprijs, regiewerk (uren en materialen) en stelposten. Per onderdeel staan de prijsbasis, het btw-tarief, de aannames en eventuele verrekenmethode. Bij een richtprijs geldt het wettelijke regime van artikel 7:752 BW, waaronder de beperking van overschrijding tenzij tijdig is gewaarschuwd; alleen met geldige instemming wordt daarvan afgeweken.

Artikel 3 — Uitvoering, planning en vertraging

3.1 Een opgegeven planning of opleverdatum is een reële planning op basis van de bij contractsluiting bekende omstandigheden; zij is niet zonder meer een gegarandeerde fatale termijn, tenzij partijen dit uitdrukkelijk vastleggen of de wet anders bepaalt.

3.2 Meerwerk, onvoldoende toegang, ontbrekende goedkeuringen, niet-gereed werk van derden, onverwachte bouwkundige omstandigheden, leveringsproblemen buiten redelijke invloed en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen kunnen een redelijke aanpassing van de planning veroorzaken. De Aannemer stelt de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte van de reden en verwachte gevolgen.

3.3 Voor zover een vertraging aantoonbaar aan de Opdrachtgever of diens andere aannemers is toe te rekenen, kunnen redelijke, gespecificeerde wachttijd-, herplannings- en extra bezoekkosten worden berekend, mits hierover tijdig is geïnformeerd. Dit laat dwingendrechtelijke rechten onverlet.

3.4 De Aannemer mag geschikte derden inzetten en blijft tegenover de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de behoorlijke nakoming van zijn eigen overeenkomst.

Artikel 4 — Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De Opdrachtgever verstrekt tijdig juiste informatie over constructie, leidingen, eerdere schades, asbestverdachtheid, technische installaties, toestemmingen en relevante beperkingen, voor zover bekend of redelijkerwijs kenbaar.

4.2 De Opdrachtgever zorgt tijdig voor vrije en veilige toegang, een redelijk opgeruimde werkruimte, bruikbare nutsvoorzieningen, en tijdige afstemming met door hem aangestelde derden, voor zover in de offerte afgesproken.

4.3 Afdekking, verhuizing van meubels, afvoer van puin, opslag en schoonmaak zijn alleen inbegrepen wanneer dit expliciet in de offerte staat. Over afwijkingen wordt vooraf afgestemd.

4.4 Onjuistheden of gebreken die de Aannemer kent of redelijkerwijs behoort te kennen, meldt hij waar de wettelijke waarschuwingsplicht dit vereist; informatieplicht van de Opdrachtgever sluit deze plicht niet uit.

Artikel 5 — Meerwerk, minderwerk en wijzigingen

5.1 De overeengekomen scope omvat uitsluitend wat expliciet in de offerte of latere afspraken is omschreven. Aanvullende wensen en noodzakelijke onvoorziene werkzaamheden worden vóór uitvoering besproken.

5.2 Een opdracht tot meerwerk en het prijsgevolg mogen worden vastgelegd via e-mail, WhatsApp, sms of andere herleidbare schriftelijke communicatie; een apart formulier is niet vereist. De vastlegging bevat minimaal werkzaamheden, prijs of berekeningswijze, en eventuele planningseffecten.

5.3 De Aannemer wijst vóór uitvoering tijdig op noodzakelijke prijsverhoging conform artikel 7:755 BW. Mondeling besproken wijzigingen worden bij voorkeur direct schriftelijk bevestigd. Bij veiligheidsrisico kan werk worden stilgelegd in afwachting van overleg.

5.4 Minderwerk wordt verwerkt volgens de overeengekomen wijziging en daadwerkelijk vervallen kosten, rekening houdend met reeds gemaakte of onvermijdbare kosten. Wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht werken niet automatisch door naar andere projectonderdelen.

5.5 Bij meerwerk meldt de Aannemer vóór uitvoering wat verandert, de verwachte prijs of het overeengekomen tarief en het effect op de planning. Een duidelijk antwoord per e-mail of WhatsApp geldt als vastlegging; een specifiek meerwerkformulier is niet vereist. Wanneer een exacte prijs redelijkerwijs nog niet te bepalen is, wordt vooraf een begrensd budget of berekeningswijze overeengekomen.

Artikel 6 — Onvoorziene omstandigheden en verborgen gebreken

6.1 Tijdens sloop of openbreken kunnen verborgen constructieve of technische gebreken blijken. Herstel daarvan behoort alleen tot de overeengekomen aanneemsom wanneer het werk en het risico daarvoor uit de opdracht voortvloeien.

6.2 Voor gebreken aan door de Aannemer nieuw aangebrachte onderlagen, leidingwerk, afdichtingen of tegelwerk blijft de Aannemer verantwoordelijk volgens overeenkomst en wet. Oude, buiten scope vallende constructies worden niet automatisch onderdeel van het werk.

6.3 Indien aanvullend herstel noodzakelijk is, worden technische bevindingen, kosten en planning vóór uitvoering aan de Opdrachtgever gemeld; de wettelijke waarschuwingsplicht blijft gelden. Controle- of meetrapporten die niet wettelijk verplicht of overeengekomen zijn, kunnen als afzonderlijke dienst worden aangeboden.

Artikel 7 — Betaling en termijnen

7.1 Het betalingsschema staat in de offerte. Voor grotere renovaties kunnen partijen voorschotten en voortgangstermijnen afspreken, bijvoorbeeld 30% bij opdracht, 25% rond de start, 30% bij een omschreven tussenmijlpaal en 15% bij oplevering, uitsluitend voor zover dit naar aard van de overeenkomst en dwingend recht is toegestaan.

7.2 Een voorschot voor een dienst kent niet automatisch dezelfde wettelijke grens als een verplichte aanbetaling op consumentenproducten. Bij gemengde opdrachten, producten en wettelijke uitzonderingen worden de toepasselijke regels per overeenkomst toegepast.

7.3 Facturen hebben een betalingstermijn van 14 kalenderdagen, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Bij achterstand volgt de wettelijk vereiste aanmaning en termijn voordat incassokosten aan een consument in rekening worden gebracht.

7.4 Bij een ernstige, toerekenbare betalingsachterstand mag de Aannemer na passende waarschuwing en voor zover wettelijk toegestaan werkzaamheden opschorten. Een opschorting mag niet verder gaan dan redelijk en gerechtvaardigd is. Wettelijke rente en toegestane incassokosten zijn van toepassing.

7.5 Voor consumentenvorderingen worden buitengerechtelijke incassokosten pas verlangd na de wettelijk correcte kosteloze veertiendagenaanmaning. De in de aanmaning genoemde termijn begint op de wettelijk voorgeschreven wijze; de toepasselijke maximale incassokosten worden gerespecteerd.

Artikel 8 — Opzegging, annulering en herplanning

8.1 De Opdrachtgever kan de aannemingsovereenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen. Bij opzegging geldt in beginsel artikel 7:764 BW: de overeengekomen prijs verminderd met besparingen door de opzegging, of — bij op werkelijke kosten gebaseerde prijzen — een afrekening volgens de wettelijke maatstaf.

8.2 Bij de afrekening kan rekening worden gehouden met aantoonbare gemaakte kosten, speciaal bestelde niet-retourneerbare materialen, uitgevoerd werk, redelijke plannings- en voorbereidingskosten en wettelijk toelaatbare winstderving; dubbele vergoeding of niet-gemaakte kosten worden uitgesloten.

8.3 Gereserveerde arbeidsdagen zijn niet zonder meer volledig factureerbaar. Voor zover de opzegging tot aantoonbare niet-bespaarde kosten of gemiste contractwinst leidt, worden die in de wettelijk juiste berekening betrokken. De Aannemer verstrekt op verzoek een begrijpelijke afrekening.

8.4 Eventuele wettelijke herroepingsrechten bij overeenkomsten op afstand of buiten de verkoopruimte worden gerespecteerd. Indien de Opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt binnen een wettelijke herroepingstermijn te beginnen, worden gevolgen en voorwaarden vooraf afzonderlijk meegedeeld.

8.5 Bij een op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever tijdig de wettelijk vereiste informatie over eventuele bedenktijd en een modelformulier voor herroeping. Een verzoek om vóór afloop van die termijn te starten wordt afzonderlijk vastgelegd; dit creëert geen automatisch verval van herroepingsrechten.

Artikel 9 — Oplevering, zichtbare schade en bewijs

9.1 De Aannemer meldt wanneer het werk gereed is voor oplevering. Partijen inspecteren het werk binnen een redelijke termijn en leggen eventuele zichtbare opmerkingen en herstelafspraken vast, bij voorkeur in een kort digitaal of schriftelijk opleververslag.

9.2 Een beknopt opleververslag vermeldt de datum, het werk, zichtbare opmerkingen, herstelafspraken en eventueel genummerde representatieve foto’s. Bevestiging via e-mail of digitaal akkoord kan dienen als vastlegging. Een niet ondertekend verslag of ontbrekende foto sluit wettelijke rechten niet uit.

9.3 Bij oplevering kunnen representatieve foto’s en een opleververslag de toestand van de werkzaamheden en zichtbare oppervlakken documenteren, waaronder tegelwerk en hoeken, werkbladen, sanitair, baden, kranen, keukenfronten, meubels, vloeren, schilderwerk, glas en overige afwerkingen. De opdrachtgever wordt uitgenodigd zichtbare beschadigingen en bijzonderheden op dat moment te melden. Dergelijke vastlegging heeft bewijskracht voor zover wettelijk toelaatbaar; zij vormt geen onweerlegbaar bewijs en sluit wettelijke rechten niet uit.

9.4 Bij niet-keuren of uitblijven van reactie binnen een redelijke termijn geldt de wettelijke regeling voor stilzwijgende aanvaarding. De aansprakelijkheid voor niet ontdekte gebreken aan bouwwerken wordt beheerst door artikel 7:758 BW en andere toepasselijke regels.

Artikel 10 — Gebreken, herstel en wettelijke rechten

10.1 De Opdrachtgever meldt een ontdekt gebrek binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk en met foto’s, met voldoende informatie voor onderzoek. Er geldt geen automatische vervaltermijn van acht of veertien dagen die wettelijke consumentenrechten uitsluit.

10.2 De Aannemer onderzoekt klachten zorgvuldig en krijgt, waar redelijk, de gelegenheid een aan hem toerekenbaar gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. Bij dringende schadebeperking mag van de Opdrachtgever redelijk handelen worden verwacht.

10.3 De Aannemer draagt niet de verantwoordelijkheid voor schade die na oplevering aantoonbaar is ontstaan door externe mechanische inwerking (zoals stoten, vallen, krassen, afsplinteringen of deuken), verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud of ingrepen door opdrachtgever of derden, voor zover die schade niet aan een toerekenbaar gebrek van de Aannemer is te wijten. Dit geldt onder meer voor tegels, buitenhoeken, werkbladen, keukenfronten en -meubels, wastafels, baden, douchewanden, vloeren, deuren en glas. De herkomst van schade wordt beoordeeld aan de hand van alle beschikbare feiten (waaronder opleverfoto’s, aard van de schade en technische inspectie); de wettelijke bewijslastverdeling en consumentenrechten blijven onverkort gelden.

10.4 Wettelijke rechten van de Opdrachtgever, waaronder rechten die volgen uit de aannemingsovereenkomst en aansprakelijkheid na oplevering, blijven onaangetast.

Artikel 11 — Aanvullende commerciële garantie

11.1 Onverminderd wettelijke rechten biedt DE BOUW PRO bij rechtstreeks bij haar bestelde werkzaamheden de volgende beoogde aanvullende commerciële garantie, tenzij een individuele offerte uitdrukkelijk een langere of specifiekere garantie vermeldt: 24 maanden voor eigen montage- en afwerkingswerkzaamheden; 60 maanden voor de hechting van door DE BOUW PRO aangebracht tegelwerk en de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde tegelverwerking, bij normaal gebruik en onderhoud.

11.2 De aanvullende commerciële garantie heeft betrekking op toerekenbare uitvoeringsgebreken en niet op later veroorzaakte beschadiging door stoten, vallen, krassen, schuren, vallen van voorwerpen, onoordeelkundig gebruik of ingrepen door derden, behoudens voor zover het gebrek of de schade aantoonbaar voortvloeit uit onze tekortkoming. De wettelijke rechten blijven onverminderd bestaan.

11.3 De garantie op kitwerk, voegen, bewegingsvoegen, slijtage en onderhoudsgevoelige onderdelen is beperkt tot toerekenbare uitvoeringsgebreken; regulier onderhoud en slijtage zijn uitgesloten. Dat doet niet af aan wettelijke rechten.

11.4 Garantie op door derden geleverde apparaten en materialen wordt onderscheiden van garantie op onze montage. Waar DE BOUW PRO zelf contractuele verkoper/leverancier is, blijft zij verantwoordelijk voor de wettelijke rechten van de consument; een rechtstreekse fabrikantgarantie is aanvullend en vervangt die rechten niet.

11.5 Bij projecten via een derde zoals HORNBACH gelden de met die derde en met de eindklant overeengekomen contractrollen en garantieregelingen. Het einde van een samenwerking neemt reeds bestaande eigen wettelijke of contractuele verplichtingen van DE BOUW PRO niet automatisch weg. De precieze verdeling wordt in de B2B-partnerovereenkomst geregeld.

Artikel 12 — Aansprakelijkheid en verzekeringen

12.1 De Aannemer is aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen en schade voor zover dit uit de wet en overeenkomst voortvloeit. Indirecte schade en beperking tot verzekeringsuitkeringen worden slechts uitgesloten of beperkt voor zover dit tegenover consumenten wettelijk toelaatbaar en redelijk is.

12.2 Geen bepaling sluit aansprakelijkheid uit voor opzet, bewuste roekeloosheid of aansprakelijkheid die rechtens niet mag worden beperkt. Een verzekeringspolis bepaalt niet op zichzelf de omvang van wettelijke aanspraken van de Opdrachtgever.

12.3 De Aannemer kan verzekerd zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid; verzekering en eventueel aanvullende bouwverzekering worden per project gecontroleerd. Deze algemene voorwaarden vormen geen toezegging dat alle schade onder een polis valt.

Artikel 13 — Derden, toeleveranciers en apparatuur

13.1 De Aannemer kan onafhankelijke onderaannemers inzetten, maar blijft tegenover de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen overeenkomst. Problemen met door de Opdrachtgever afzonderlijk ingeschakelde derden kunnen leiden tot overleg over herstel, volgorde, extra inzet en redelijke kosten.

13.2 Door de Opdrachtgever rechtstreeks gekozen of geleverde apparatuur en materialen worden op zichtbare geschiktheid en relevante risico’s gecontroleerd voor zover redelijkerwijs vereist. De wettelijke waarschuwingsplicht blijft gelden.

13.3 Fabrikantsgarantie, leveranciersgarantie, commerciële montagegarantie en wettelijke rechten zijn onderscheiden regelingen. Afhandeling verloopt via de relevante contractpartij en, waar passend, de fabrikant.

Artikel 14 — Technische keuringen en documentatie

14.1 Wettelijk vereiste controles, veilige uitvoering en de voor het overeengekomen werk noodzakelijke beproevingen zijn onderdeel van de verplichtingen van de Aannemer en kunnen niet enkel wegens het ontbreken van een betaalde rapportopdracht worden nagelaten.

14.2 Aanvullende meetrapporten, onafhankelijke keuringen, inspecties van buiten scope vallende bestaande installaties en uitgebreide fotodossiers worden alleen uitgevoerd wanneer overeengekomen; deze diensten kunnen apart geoffreerd worden.

14.3 Wanneer derden specifieke certificaten of keuringen moeten leveren, wordt dit in de offerte vastgelegd met de verantwoordelijke partij.

14.4 Wettelijk verplichte controles, waarschuwingen, documentatie en veiligheidsmaatregelen blijven onderdeel van de verantwoordelijkheid van de Aannemer voor zover op het werk van toepassing. Niet-verplichte uitgebreide inspecties, onafhankelijke keuringen en aanvullende meetrapporten worden alleen verricht en gefactureerd indien afzonderlijk overeengekomen.

Artikel 15 — Foto’s, privacy en publicatie

15.1 Voor uitvoering, administratie, planning, kwaliteitscontrole en klachtbehandeling kan de Aannemer noodzakelijke projectgegevens en foto’s verwerken overeenkomstig de AVG en een afzonderlijke privacyverklaring.

15.2 Publicatie van herkenbare projectfoto’s voor website, sociale media, reclame of portfolio vindt uitsluitend plaats op basis van een aparte, aantoonbare toestemming of andere zorgvuldig vastgestelde rechtsgrond, niet automatisch door acceptatie van deze algemene voorwaarden.

15.3 Een afzonderlijke optionele foto-toestemming vermeldt of AI-bewerkingen van sfeer, licht, decor of kleine storende elementen zijn toegestaan. De publicatie mag geen misleidende weergave van daadwerkelijk uitgevoerd werk geven. Adres, personen en herkenbare privégegevens worden niet zonder passende grondslag gepubliceerd.

15.4 De Opdrachtgever kan toestemming voor toekomstige publicatie intrekken; de Aannemer legt de praktische consequenties en grenzen daarvan uit.

Artikel 16 — Opschorting, overmacht en beëindiging

16.1 Bij een toerekenbare tekortkoming volgt, waar wettelijk vereist, een schriftelijke ingebrekestelling met redelijke hersteltermijn. Opschorting of ontbinding gebeurt uitsluitend overeenkomstig de wet en met oog voor de belangen van beide partijen.

16.2 Overmacht omvat uitsluitend omstandigheden die naar de wet niet voor rekening van de getroffen partij komen. Leveranciersproblemen of personeelsuitval zijn niet automatisch overmacht.

16.3 Bij tijdelijke stillegging stellen partijen vast welke werkzaamheden veilig kunnen worden afgerond en hoe materiaal, reeds uitgevoerd werk en kosten worden behandeld.

Artikel 17 — Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Nederlands recht is van toepassing, onverminderd dwingend internationaal consumentenrecht indien dit van toepassing is.

17.2 Partijen trachten klachten eerst in overleg op te lossen. De wettelijk bevoegde rechter behandelt het geschil; een consumentenrechtelijk ongeldige exclusieve forumkeuze wordt niet toegepast.

Artikel 18 — Versie, verstrekking en inwerkingtreding

18.1 De voor het project toepasselijke versie wordt bij of vóór het aangaan van de overeenkomst als te bewaren PDF verstrekt (bijvoorbeeld bij een Jortt-offerte). De offerte vermeldt de versiedatum.

18.2 Wijzigingen van algemene voorwaarden gelden niet met terugwerkende kracht voor lopende overeenkomsten zonder rechtsgeldige afspraak.

18.3 Deze conceptversie is niet in werking getreden. Definitieve versie en datum: [NA JURIDISCHE CONTROLE].